SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2718305 - SP (2024/0300720-8)

RELATOR	:	**MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES**
RECORRENTE	:	EDUARDO DOS SANTOS
ADVOGADA	:	AMANDA RIBEIRO ALVES - SP460252
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.	:	JOSE AUGUSTO DA SILVA

EMENTA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, *A*, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

DECISÃO

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça ementado nos seguintes termos (fls. 515/516):

> DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI DE DROGAS. ART. 33, § 3º. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 7/STJ). RECURSO DESPROVIDO.
> I. Caso em exame
> 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que acolheu parcialmente embargos de declaração, sem efeitos infringentes, mantendo decisão anterior que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.

Documento eletrônico VDA60246650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/09/2026 às 18:30:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 23/09/2026 18:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2026. Código de Controle do Documento: 836a82d5-8ec7-4511-bdb4-cbfdfcff6051

2. O agravante insurge-se contra a subsunção dos fatos ao art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006, sustenta interpretação ampliativa do tipo penal e aponta ausência de prova do "oferecimento gratuito", pleiteando a desclassificação para o art. 28 da mesma lei.
3. O Tribunal de origem reputou demonstrada a prática da conduta do art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006, com base em elementos fático- probatórios, inclusive confissão em juízo, e consignou ser desnecessária a flagrância de ato de venda ou oferta para a configuração do tipo, bastando a subsunção aos núcleos verbais à luz das circunstâncias reconhecidas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ante a alegada inexistência de prova do "oferecimento gratuito", frente às premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem quanto ao uso compartilhado.
III. Razões de decidir
5. A instância ordinária, soberana na análise das provas, firmou premissas concretas de uso compartilhado e reconhecimento da conduta típica do art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006, suficientes para manter a condenação.
6. A desclassificação para o art. 28, sob o argumento de ausência de prova do "oferecimento gratuito" e de que os envolvidos seriam meros usuários, exigiria reexame das provas e das declarações valoradas pelo Tribunal de origem, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
7. Para a configuração do tipo do art. 33 da Lei de Drogas, não se exige flagrância de venda ou de oferta, bastando a subsunção aos núcleos típicos conforme as circunstâncias fáticas reconhecidas pelas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 536/540).

A parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, sob o argumento de que a manutenção da condenação pelo art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, sem que a moldura fática reconhecida pelas instâncias ordinárias descreva o núcleo típico "oferecer", implicaria indevida ampliação judicial do tipo penal, em afronta aos princípios da legalidade, taxatividade e tipicidade estrita, afirmando tratar-se de mera qualificação jurídica de fatos incontroversos, e não de reexame de provas.

Subsidiariamente, alega violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por ausência de enfrentamento específico dessa questão, requerendo,

Documento eletrônico VDA60246650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/09/2026 às 18:30:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 23/09/2026 18:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2026. Código de Controle do Documento: 836a82d5-8ec7-4511-bdb4-cbfdfcff6051

assim, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão para novo julgamento.

É o relatório.

No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:

> [...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante:

> O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia.

Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais.

No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fl. 519):

> (...) o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, assentou premissas concretas em sentido diverso. Consta do acórdão que (...) admitiu, na fase policial, ser usuário e haver levado cocaína até o imóvel para ser consumida por ele, (...).
> Ademais, a Corte local registrou que em juízo os réus acabaram confessando as imputações, reputando suficientemente demonstrada a prática da conduta do art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006. O acórdão recorrido foi expresso ao consignar que, "evidenciado que o entorpecente apreendido com os recorrentes era efetivamente destinado ao tráfico e ao uso compartilhado, tal como amplamente admitido pelos acusados, não se cogita de

Documento eletrônico VDA60246650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/09/2026 às 18:30:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 23/09/2026 18:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2026. Código de Controle do Documento: 836a82d5-8ec7-4511-bdb4-cbfdfcff6051

> desclassificação das condutas perpetradas para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06" (e-STJ fl. 380), acrescentando que, para a configuração do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, não se exige flagrância de ato de venda ou de oferta, bastando a subsunção aos núcleos verbais do dispositivo, à luz das circunstâncias fáticas reconhecidas pela instância ordinária.
> Desse modo, acolher a pretensão defensiva, para concluir que não houve prova do oferecimento gratuito e que a conduta do agravante corresponderia apenas a porte para consumo próprio, demandaria necessariamente nova incursão sobre o contexto fático-probatório dos autos e sobre o alcance jurídico das declarações e demais elementos valorados pelo Tribunal de origem, providência inviável na via do recurso especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.

Assim, fica inviabilizado o exame pretendido nesta insurgência.

Com efeito, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.

Ademais, verifica-se que a controvérsia cinge-se à adequação da subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

O STF já definiu que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando dependente da prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.

No Tema n. 660, a Suprema Corte fixou a seguinte tese vinculante:

> A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
> (ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 6/6/2013, DJe de 1º/8/2013.)

Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento aos recursos que discutam questão à qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, *a*, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art.º 5º, XXXIX, da Constituição Federal dependeria da análise dos arts. 28 e 33, § 3º, da Lei n.

Documento eletrônico VDA60246650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/09/2026 às 18:30:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 23/09/2026 18:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2026. Código de Controle do Documento: 836a82d5-8ec7-4511-bdb4-cbfdfcff6051

11.343/2006, considerados na solução do acórdão recorrido, o que atrai a incidência do mencionado Tema n. 660 do STF.

No tocante às demais alegações, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, o recurso extraordinário deve ser dotado de repercussão geral, requisito indispensável à sua admissão.

Por sua vez, o STF já definiu que a discussão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, de competência de outro tribunal, não tem repercussão geral.

Quando o STJ não analisar o mérito do recurso de sua competência, tal como verificado nestes autos, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria a rediscussão dos requisitos de admissibilidade do referido recurso, exigindo a apreciação dos dispositivos legais que versam sobre tais pressupostos.

No Tema n. 181 do STF, a Suprema Corte afirmou que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional" (RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 14/8/2009, DJe de 26/3/2010).

O entendimento em questão incide tanto em situações nas quais as razões do recurso extraordinário se referem ao não conhecimento do recurso anterior quanto naquelas em que as alegações se relacionam à matéria de fundo da causa.

Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, *a*, do CPC.

Como exemplos da aplicação do Tema n. 181 do STF em casos semelhantes, confiram-se: ARE n. 1.256.720-AgR, relator Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 4/5/2020, DJe de 26/5/2020; ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 12/5/2021, DJe de 14/5/2021; ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 24/11/2015.

Da mesma forma, o recurso extraordinário deve ter o seguimento negado por aplicação do Tema n. 181 do STF também nas hipóteses em que for

Documento eletrônico VDA60246650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/09/2026 às 18:30:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 23/09/2026 18:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2026. Código de Controle do Documento: 836a82d5-8ec7-4511-bdb4-cbfdfcff6051

alegada ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018).

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, *a*, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 23 de setembro de 2026.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
Vice-Presidente

Documento eletrônico VDA60246650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 23/09/2026 às 18:30:02 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 23/09/2026 18:23:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/09/2026. Código de Controle do Documento: 836a82d5-8ec7-4511-bdb4-cbfdfcff6051